

CONTRAT DE CESSIION DE DROITS PATRIMONIAUX SUR LOGICIEL

Application interne d'aide à la décision — SupraTCG

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Monsieur Rayane BOUSSALEM, demeurant 24 rue des Champs de la Belle, 90800 Bavilliers, stagiaire, ci-après désigné « **l'Auteur** »,

d'une part,

Monsieur Alexis TESSON, exerçant sous la dénomination **SupraTCG**, entreprise individuelle immatriculée sous le numéro SIRET 948 501 085 00021, dont le siège est situé 2888 route de Neufchâtel, 76230 Bois-Guillaume, ci-après désigné « **le Cessionnaire** »,

d'autre part,

Ci-après désignés ensemble « **les Parties** ».

PRÉAMBULE

L'Auteur effectue, du 14 septembre au 6 novembre 2026 inclus (280 heures), une période de stage en entreprise au sein de SupraTCG, dans le cadre de sa formation « Concepteur développeur d'applications » dispensée par SEM Numerica (Montbéliard). Ce stage est réalisé à 100 % en télétravail et ne donne lieu au versement d'aucune gratification.

Au cours de ce stage, l'Auteur conçoit et développe pour le compte du Cessionnaire une application web interne d'aide à la décision, permettant le suivi du stock de cartes à collectionner et le calcul automatisé de la rentabilité avant mise en gradation (ci-après « **l'Application** »).

Les Parties rappellent que le transfert automatique des droits sur un logiciel prévu par l'article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle au bénéfice de l'employeur ne s'applique pas à un stagiaire, celui-ci n'ayant pas la qualité de salarié. Le présent contrat a pour objet d'organiser expressément ce transfert.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 — OBJET

L'Auteur cède au Cessionnaire, dans les conditions définies ci-après, l'ensemble de ses droits patrimoniaux d'auteur sur l'Application et sur tous les éléments qui la composent, réalisés par lui pendant la période de stage, à savoir notamment : le code source et le code objet, l'architecture logicielle, le modèle et le schéma de la base de données, les interfaces graphiques, les maquettes, les jeux de tests, la documentation technique et fonctionnelle, ainsi que toute version préparatoire ou intermédiaire (ci-après ensemble « **les Éléments** »).

ARTICLE 2 — ÉTENDUE DE LA CESSIION

La cession est consentie à titre **exclusif et définitif**. Conformément à l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, elle porte sur les droits suivants, chacun cédé de manière distincte :

- le **droit de reproduction** : reproduire, charger, stocker, installer et archiver les Éléments, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support connu ou à venir ;
- le **droit de modification** : corriger, adapter, traduire, faire évoluer, décompiler, recompiler, refondre les Éléments, et faire réaliser ces opérations par tout tiers de son choix ;
- le **droit de représentation et de diffusion** : mettre en ligne, communiquer et diffuser les Éléments par tout réseau et tout moyen ;
- le **droit d'exploitation commerciale** : exploiter les Éléments à titre interne comme à titre commercial, les concéder sous licence, les louer, les vendre ou les apporter à toute société ;
- le **droit de cession** : transmettre tout ou partie des droits objets des présentes à tout tiers, notamment dans le cadre d'une cession du fonds de commerce ou de l'activité du Cessionnaire.

Destination : usage interne du Cessionnaire et, le cas échéant, exploitation commerciale de l'Application.

Étendue territoriale : monde entier. **Durée** : toute la durée légale de protection des droits d'auteur, y compris ses éventuelles prorogations.

ARTICLE 3 — CONTREPARTIE

La cession est consentie à titre gratuit, l'Auteur ne percevant aucune gratification au titre du stage. Elle a pour contrepartie l'encadrement, la formation et l'accompagnement technique et métier assurés par le Cessionnaire pendant toute la durée du stage, la mise à disposition de données professionnelles réelles permettant à l'Auteur

de construire un projet concret, ainsi que le droit de présentation défini à l'article 4. L'Auteur reconnaît expressément que ces contreparties constituent une compensation satisfaisante et renonce à toute réclamation ultérieure de ce chef.

ARTICLE 4 — DROIT MORAL ET DROIT DE PRÉSENTATION DE L'AUTEUR

Le droit moral de l'Auteur est inaliénable et lui demeure acquis. Le Cessionnaire s'engage à le mentionner comme auteur de l'Application dans la documentation technique du projet.

L'Auteur conserve le droit de présenter l'Application, de la décrire et d'en montrer des captures d'écran ou des extraits de code, à titre de référence professionnelle et pédagogique, dans les cadres suivants : son dossier de projet et sa soutenance devant le jury du titre professionnel, tout document remis à SEM Numerica, son portfolio personnel et ses entretiens d'embauche.

Ce droit de présentation ne l'autorise pas à réutiliser, republier, distribuer ou exploiter les Éléments dans un autre projet, ni à les diffuser publiquement sous licence libre ou open source, sans l'accord écrit préalable du Cessionnaire.

ARTICLE 5 — GARANTIES DE L'AUTEUR

L'Auteur garantit qu'il est bien le seul auteur des Éléments, qu'ils sont originaux et qu'ils ne portent atteinte à aucun droit de tiers. Il garantit que toute bibliothèque, tout composant ou tout extrait de code tiers intégré à l'Application est placé sous une licence libre permettant son usage, sa modification et son exploitation commerciale par le Cessionnaire, et il s'engage à en tenir la liste à jour dans la documentation du projet. Il garantit le Cessionnaire contre tout recours de tiers à ce titre.

ARTICLE 6 — LIVRAISON ET ACCÈS

L'Auteur développe l'Application sur le dépôt de code mis à disposition par le Cessionnaire et y dépose son travail de manière régulière. Au plus tard à la fin du stage, il remet au Cessionnaire l'intégralité du code source, la documentation technique permettant l'installation, le lancement et le déploiement de l'Application, ainsi que l'ensemble des identifiants, clés et accès techniques créés pour les besoins du projet. Il ne conserve aucune copie des données professionnelles du Cessionnaire.

ARTICLE 7 — CONFIDENTIALITÉ

L'Auteur s'engage à ne pas divulguer les informations commerciales confidentielles du Cessionnaire portées à sa connaissance à l'occasion du stage, notamment les prix d'achat, les sources d'approvisionnement, les marges et les volumes. Cet engagement demeure en vigueur pendant trois ans à compter de la fin du stage. Il ne fait pas obstacle au droit de présentation prévu à l'article 4, sous réserve que les données chiffrées réelles soient anonymisées ou remplacées par des données fictives.

ARTICLE 8 — INDÉPENDANCE DU CONTRAT

Le présent contrat est distinct de la convention de stage conclue entre l'Auteur, SEM Numerica et le Cessionnaire. Il ne crée entre les Parties aucun lien de subordination ni aucune relation de travail, et ne saurait être interprété comme un contrat de travail. Il demeure en vigueur après le terme du stage.

ARTICLE 9 — DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable avant toute action judiciaire. À défaut, le litige sera porté devant les tribunaux français compétents.

Fait en deux exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Fait à, le / / 2026

L'Auteur

Rayane BOUSSALEM

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour cession de droits »

Le Cessionnaire

Alexis TESSON, pour SupraTCG

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
